

Урок 4. Почему военкоматы не снимают с учёта и как на этом строится практика

Раздел: Модуль 4. Снятие с воинского учёта

Цель: Барьеры и построение практики снятия с учёта.

Урок 4. Почему военкоматы не снимают с учёта и как на этом строится практика юриста
Цель урока: объяснить, откуда берётся «негласный запрет» на снятие с учёта, почему граждане не справляются сами, и как юристу грамотно выстроить свою практику на этой волне запросов.

1. Историческая и правовая основа

До 2022 года процедура снятия с воинского учёта была рутинной: достаточно было предъявить документы о ПМЖ или о выезде в другое государство.

Нормативная база:

- ст. 8 и ст.10 Федерального закона №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
- Постановление Правительства РФ №719 (порядок воинского учёта).
- Приказ Министра обороны 2021 года № 700.

Эти нормы продолжают действовать и сегодня.

Но после объявления частичной мобилизации (Указ Президента №647 от 21.09.2022) Минобороны разослало

- минимизировать количество снятий с учёта;
- рассматривать все заявления через призму мобилизационной готовности;
- отказывать даже при очевидных основаниях.

? В итоге сложился парадокс: закон разрешает, но практика фактически запрещает.

1. Реальные формулировки отказов из практики

- «В условиях особого периода снятие с учёта не производится».
- «Ваше второе гражданство не освобождает от обязанностей военной службы в России».
- «Отсутствует отметка о ПМЖ в паспорте — оснований нет».
- «Вы выехали временно, доказательств постоянного проживания за границей нет».
- «Принимаем документы, но решения не будет до окончания мобилизации».
- “Не представлена справка, что стоите на консульском учете в стране пребывания”
- “ Не представлен документ о снятии с регистрационного учета по месту жительства”

- “Снятие с воинского учета не является компетенцией военкомата”

! Важно: все эти формулировки юридически ничтожны, но для гражданина выглядят как «окончательный отказ».

1. Почему люди не справляются сами Обычный гражданин сталкивается сразу с несколькими барьерами:
2. Психологический — многие боятся спорить с военкоматом, думают: «значит, нельзя».
3. Бюрократический — военкомат тянет время, «теряет» документы, ссылается на несуществующие справки.
4. Юридический — человек не знает, что можно обжаловать отказ через вышестоящего прокурора или через суд, и какие статьи применять.
5. Технический — большинство клиентов уже находятся за границей и не могут лично ездить по инстанциям.
6. Роль юриста в этих условиях

Юрист превращается в единственный «ключ» к решению вопроса.

Ваша задача:

1. Объяснить клиенту, что отказ военкомата — это обычная практика, а не приговор.
 2. Подготовить грамотный пакет документов для подачи.
 3. Зафиксировать письменный отказ (или бездействие).
 4. Подать жалобу в прокуратуру.
 5. Обратиться в суд по КАС РФ.
 6. Довести дело до фактического снятия с учёта и исключения из списков запасников.
 7. Как правильно объяснять клиенту (речевые фразы)
- «То, что вам отказали, не значит, что у вас нет прав. Это стандартная тактика военкоматов».
 - «Снятие с учёта сегодня решается только через надзорные и судебные органы. Это долгий путь, но он работает».
 - «Вы сами ничего не сделаете — в военкомате вам будут закрывать двери. Но через надзор или суд мы добьёмся положительного результата».

- «Отказ — это не конец, а наоборот начало нашей работы. Без отказа мы не сможем запустить юридическую процедуру обжалования».

1. Примеры из практики

Кейс 1. Гражданин в Испании

Подал заявление в военкомат на снятие с учёта (всё по закону). Ответ: «В условиях мобилизации снятие не производится».

Юрист обжаловал в суде. Суд признал отказ незаконным, обязал снять с учёта.

Гонорар: 130 000 ₽.

Кейс 2. Второе гражданство — Казахстан

Клиент пытался сам 2 года, получал одинаковые отписки. Юрист собрал доказательства (паспорт, ВНЖ, трудовой договор), выиграл в суде.

Гонорар: 90 000 ₽.

Кейс 3. Семья в Израиле, муж в РФ Жена и дети уже уехали, муж остался «привязан» к военкомату. Юрист добился снятия через доказательство фактического места жительства семьи и постоянного дохода за границей.

Гонорар: 150 000 ₽.

1. Тактика ведения дел

2. Всегда требуйте письменный отказ.

3. Жалобу в прокуратуру подавайте сразу, как только прошло 30 дней рассмотрения заявления военкоматом — это обязательный шаг.

4. В иске делайте акцент не только на ФЗ-53, но и на приказ Министра обороны РФ № 700 от 2021 года

- Если клиент за границей — работайте по доверенности, заверенной у нотариуса и легализованной (апостиль/ консульство).

1. Ошибки юристов

- Ведут длинную переписку с военкоматом вместо того, чтобы сразу идти в военную прокуратуру.
- Берут деньги только за подачу заявления, не доводят дело до конца.
- Не объясняют клиенту заранее стоимость и этапы работы — из-за этого теряют доверие.
- после отказа сразу бегут в суд без надлежащей доказательной базы.

1. Финансовая модель

- Консультация: 20 000 ₽ (онлайн, 40–60 минут).
- Жалоба в прокуратуру: от 30 000 ₽.
- Представление интересов в суде: 80–150 000 ₽.
- Сопровождение «под ключ»: 140–200 000 ₽.

Кратко по теме

- Военкоматы массово отказывают снимать с учёта по негласным указаниям.
- Это не юридический запрет, а административная установка.
- Граждане сами справиться не могут, поэтому юрист становится единственным инструментом защиты.
- Важно уметь правильно объяснять клиенту ценность вашей работы: «Отказ — это не конец, а начало пути к решению проблемы».